

1500203-75.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023730/2022 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 22659708 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 140/22/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2023730 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500203-75.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500203-75.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023730/2022 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 22659708 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 140/22/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2023730 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO MISAEL PASSOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

AUGUSTO MISAEL PASSOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 15h10min, na Rua Panorama, nº 1.074, Jardim

Santos Eduardo, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 361 (trezentos e sessenta e uma) porções de "cocaína", com peso líquido de 142g, 127 (cento e vinte e sete) pedras de "crack", com peso líquido de 14,3g, e 210 (duzentas e dez) porções de "maconha", com peso líquido de 775,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 58/59).

Consta da inicial acusatória que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado portando uma sacola na entrada da viela situada no endereço indicado. Então, ao notar a aproximação policial, o acusado largou a sacola e tentou empreender fuga correndo, mas foi rapidamente alcançado pelos policiais militares. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado, mas na sacola abandonada por ele momentos antes foram encontradas as drogas descritas.

A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2022 (fls. 73).

O réu constituiu defensor e apresentou resposta à acusação (fls. 61/70).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 95/96), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas três testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com o reconhecimento da agravante da reincidência, o afastamento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a imposição de regime inicial fechado e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma lei, além de reiterar o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Indefiro, inicialmente, o pleito de instauração de incidente de insanidade mental. Isto porque tal medida já foi instaurada, tramitando no âmbito dos autos registrados sob o nº 0001008-03.2022.8.26.0176, em apenso, cujo pedido restou liminarmente indeferido.

Destaco que, naquela oportunidade, houve a anotação de que, após o interrogatório em Juízo, sendo constatado algum indicativo de inimputabilidade, o posicionamento poderia ser revisto (fls. 12 daquele feito).

No entanto, no interrogatório, não houve qualquer indicativo de que o réu seja pessoa inimputável, não tendo a defesa, por sua vez, apresentando outros elementos de prova que pudessem infirmar esta conclusão.

No mérito, a ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição/apreensão (fls. 23), laudo de constatação provisória (fls. 25/27) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 79/81), com resultado positivo para "cocaína" e "maconha".

A autoria também é certa.

Silente em sede policial (fls. 5), o réu AUGUSTO MISAEL PASSOS DE OLIVEIRA negou a imputação em Juízo. Disse que estava no local apenas para comprar entorpecentes. Os policiais chegaram e se iniciou um tumulto, mas todos correram. O acusado não correu porque "não devia nada". Os policiais então o prenderam e mostraram a droga para ele apenas na viatura. Não chegou a ver a droga antes. Não resistiu à prisão.

Não possui bens em seu nome.

No entanto, a versão exculpatória apresentada por este acusado - de que estaria apenas no local para comprar entorpecentes, sendo injustamente detido pelos policiais - não merece acolhida, já que colide com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Ouvido em Juízo, o policial militar MARCIO RODRIGO GAMA ARAÚJO narrou que estavam em patrulhamento e, chegando à Viela Laura, avistaram o réu que, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma sacola e saiu correndo, em direção oposta à equipe. Na sacola, encontraram certa quantidade de entorpecentes. Não conhecia o réu antes dos fatos. Não sabe precisar a quantidade, mas havia pedras de crack, cocaína e maconha. O acusado ofereceu um pouco de resistência no momento da abordagem, sendo necessário o uso de força para que ele fosse detido. Não se recorda se o réu estava com dinheiro. O réu não estava com objetos para fazer uso de entorpecentes. Não se recorda o que o réu disse no momento da prisão.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar ALEX XAVIER RAMOS VAZ, que também participou da diligência.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do acusado foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais militares nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas presenciais dos fatos pelas partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória da autoria - Inocorrência - Depoimentos coerentes dos policiais militares - Confissão na Delegacia de Polícia - Elevadíssima quantidade de entorpecente - Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais - Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).
Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

A testemunha GENIVAL FRANÇA CHAVES não presenciou o momento da abordagem. Disse que ficou sabendo da prisão depois de alguns dias, pelo pai do acusado. Conhece o réu desde 1998 ou 1999, apenas de dar "oi", "bom dia", "boa tarde". O acusado trabalha com o pai e os irmãos, fazendo serviço de pedreiro e também com reciclagem. Sabe que o réu fuma maconha todos os dias, pois o vê fumando. Nunca ficou sabendo que o réu vendia entorpecentes.

Não tendo presenciado os fatos, tal depoimento não é apto a afastar a versão

apresentada pelos policiais militares, não sendo impossível que esse acusado, mesmo trabalhando informalmente com seus familiares e não possuindo bens de grande valor, também exercesse a traficância como meio de vida.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Por tais motivos, descabida, outrossim, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Isto porque, apesar de o réu ter admitido que é usuário de drogas, não foi encontrado com ele qualquer apetrecho que pudesse evidenciar que o acusado, de fato, faria, tão-somente, uso da substância entorpecente, sendo a quantidade excessiva das drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e variedade, e o contexto em que foram localizadas, incompatíveis com essa condição.

Além disso, ainda que o fosse, é certo que as condições de usuário e traficante não são mutuamente excludentes, podendo conviver normalmente entre si. Aliás, a experiência revela ser extremamente comum o usuário se dedicar ao tráfico com vistas a auferir a renda necessária para sustentar seu vício.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado possui uma condenação definitiva anterior pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme se verifica da certidão juntada a fls. 34/35, o que configura reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, inciso I, do Código Penal, e, portanto, será considerada na segunda fase da dosimetria.

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, ainda, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art.

42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com o réu, por entender que tais circunstâncias, nesse caso concreto, já fazem parte da própria estrutura do tipo, não se revestindo de especial gravidade a fim de justificar a exasperação da reprimenda.

É o caso, portanto, de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão da condenação relativa ao processo nº 0000447-54.2017.8.26.0628, decorrente do crime previsto no art. 147, "caput", e 14, "caput", da Lei nº 10.826/03.

Assim, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, por sua vez, afasto a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa definitiva.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, bem como a quantidade da reprimenda, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alíneas 'a' e 'b', o qual reputo cabível para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu AUGUSTO

MISAEEL PASSOS DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 36/37), bem como por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos necessários à eventual progressão de regime.

Condeno o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal.

Autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA